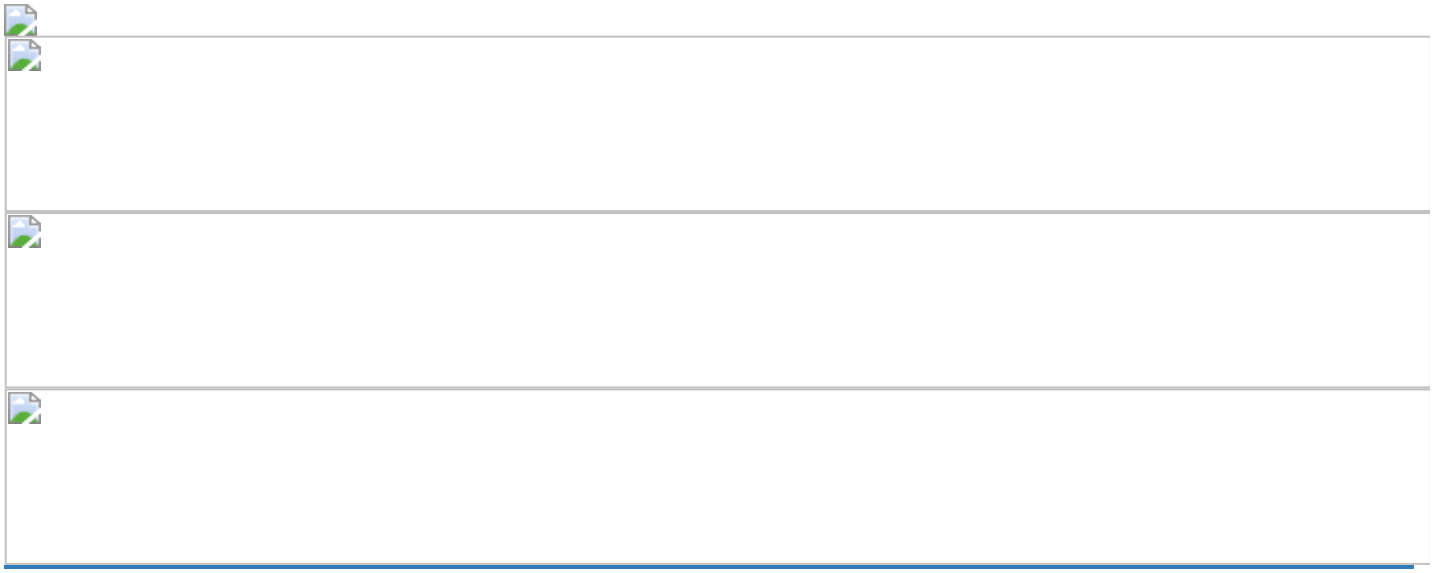


Дело № 2-251/2020

Номер дела: **2-251/2020**

УИН: **28RS0013-01-2020-000393-20**

Дата начала: **30.06.2020**

Дата рассмотрения: **10.08.2020**

Суд: **Михайловский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Михайловского района Шкильняк И.В.		
ОТВЕТЧИК	МДОУ "Поярковский детский сад №2"		
ОТВЕТЧИК	Администрация Михайловского района		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Отдел образования администрации Михайловского района		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
			30.06.2020
			30.06.2020
	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		03.07.2020
			03.07.2020
			17.07.2020
	Заседание отложено		28.07.2020
	Вынесено решение по делу		10.08.2020
			11.08.2020

Решение

Дело № 2-251/2020 УИД 28RS0№-20

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<адрес> 10 августа 2020 года

Михайловский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Моисеенко И.В.,

при секретаре Евграфовой Ю.А.,

с участием:

представителя истца - помощника прокурора <адрес> Мартынюка А.С.,

представителя ответчика - администрации Михайловского района Амурской области, - Бакшеевой Н.А., действующей на основании доверенности,

представителя ответчика - МДОУ «Поярковский детский сад № 2», - Иван О.М.,

представителя третьего лица - отдела образования администрации Михайловского района, Подгайного Ю.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора <адрес> к администрации <адрес>, МДОУ «Поярковский детский сад № » о возложении обязанностей по устранению нарушений законодательства о противодействии терроризму,

УСТАНОВИЛ:

<адрес>, действуя в интересах неопределённого круга лиц, обратился в суд с исковыми требованиями к администрации <адрес>, МДОУ «Поярковский детский сад №», в обоснование которых указано, что прокуратурой <адрес> проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии терроризму, в том числе антитеррористической защищенности объектов образования <адрес>. Проверкой установлено, что по адресу: <адрес>, расположено муниципальное дошкольное образовательное учреждение - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Поярковский детский сад № » (далее - МДОУ «Поярковский детский сад № »), основы борьбы с терроризмом, порядок координации деятельности, осуществляющих борьбу с терроризмом федеральных органов власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений и организаций независимо от форм собственности, должностных лиц и отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом. Одной из целей в противодействии терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма, выявление террористической деятельности и минимизации ее последствий. Организации независимо от форм собственности, должностные лица должны предпринимать все необходимые меры по противодействию терроризму. Так, в ходе проверки установлено, что мероприятия по антитеррористической защищенности школы (территории) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации в полной объеме МДОУ «Поярковский детский сад № » не выполняются, а именно: - объект (школа) не оснащен системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; -объект (школа) не оборудован средствами охранной сигнализации; - охрана объекта (территории) не обеспечивается сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской

Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; - на 1-м этаже школы не оборудовано помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); - вход в здание школы не оборудован контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); - объект (школа) не оснащен стационарным или ручным металлоискателем. Вышеуказанные нарушения не способствуют соблюдению требований законодательства о противодействии терроризму, основных принципов о приоритете мер профилактики терроризма, защите прав и свобод человека и гражданина. В результате чего цели, задачи и принципы законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму не достигаются, создается угроза безопасности неопределенного круга лиц, не обеспечивается защищенность МДОУ «Поярковский детский сад № ». Безопасное функционирование образовательной организации возможно только с соблюдением требований норм антитеррористической защищенности, что будет гарантировать безопасность находящихся гам лиц. Для устранения указанных нарушений требуются финансовые ресурсы образовательному учреждению, выделение которых регламентируется требованиями бюджетного законодательства. Необходимо отметить, что бюджетные учреждения полностью или частично финансируются собственником их имущества. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества. Устав МДОУ «Поярковский детский сад №» предусматривает, что учредителем учреждения является муниципальное образование <адрес>. Функции и полномочия учредителя МДОУ «Поярковский детский сад №» в соответствии с <адрес> и положением «Об отделе образования администрации <адрес>» осуществляют администрация <адрес> и отдел образования в пределах компетенции. Учитывая многочисленность и характер выявленных нарушений, значительные финансовые затраты, необходимые для их устранения, а также то обстоятельство, что МДОУ «Поярковский детский сад № » не является распорядителем бюджетных средств и имеет лишь один источник финансирования муниципальный бюджет, существует необходимость в привлечении администрации муниципального образования <адрес> к участию в деле в качестве соответчиков. В соответствии с уставом МДОУ «Поярковский детский сад № » учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за качество образования и его соответствие требованиям охраны и жизни и здоровья. Сложившаяся в настоящее время ситуация является недопустимой и требует незамедлительного принятия комплекса мер, направленных на устранение выявленных нарушений и повышение уровня антитеррористической защищенности объекта. В связи с чем, прокурор просил: Обязать администрацию муниципального образования <адрес> устранить нарушения закона, путем выделения необходимых бюджетных средств в МДОУ «Поярковский детский сад № » для выполнения следующих мероприятий, а именно:

- по оснащению дошкольного образовательного учреждения системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- по оборудованию средствами охранной сигнализации;

- на обеспечение охраны дошкольного образовательного учреждения сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- по оборудованию на 1-м этаже дошкольного образовательного учреждения помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной

сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- по оборудованию входа в здание дошкольного образовательного учреждения контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

- по оснащению школы стационарным или ручным металлоискателем.

Обязать МДОУ «Поярковский детский сад №» устранить нарушения закона, путем выполнения следующих мероприятий:

- установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудовать объект средствами охранной сигнализации;

- обеспечить охрану дошкольного образовательного учреждения сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудовать на 1-м этаже дошкольного образовательного учреждения помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудовать вход в здание дошкольного образовательного учреждения контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

- обеспечить пропускной пункт (пост вахтёра, охраны) ручным стационарным или ручным металлоискателем;

- установить наружное освещение, обеспечивающее полное освещение территории со всех сторон в темное время суток.

В судебном заседании помощник прокурора <адрес> ФИО5, исковые требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенном в иске.

Представитель ответчика - администрации <адрес> - ФИО6, представитель ответчика МДОУ «Поярковский детский сад №» - ФИО3 и представитель третьего лица - отдела образования администрации <адрес> – ФИО7, согласившись с объемом и характером выявленных органами прокуратуры нарушений, с исковыми требованиями согласились, просили суд удовлетворить исковые требования частично, предоставив ответчикам срок для устранения выявленных нарушений и исполнения обязанностей, указанных в исковых требованиях, до ДД.ММ.ГГГГ.

Заслушав пояснения участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Проверяя законность и обоснованность заявленных требований, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 2 и ст. 45 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита его прав и свобод - обязанностью государства.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании в РФ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

На основании ч. 2 ст. 41 Закона об образовании в РФ организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании в РФ закреплено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании в РФ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, а также создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Кроме того, ч. 7 ст. 28 Закона об образовании в РФ устанавливает, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму» Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности разрабатывают и обеспечивают реализацию комплекса мер, направленных на противодействие идеологии терроризма, пропаганде его идей, распространению материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.

Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации с передачей указанным Министерствам соответствующих функций.

Также суд принимает во внимание положения ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Закона о противодействии терроризму), по которым противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина, системного и комплексного использования политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых и иных мер противодействия терроризму, а также приоритета предупреждения терроризма.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Закона о противодействии терроризму юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п.п. 6, 4 ст. 5.2. Закона о противодействии терроризму органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Закона о противодействии терроризму противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению терроризма, выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

По смыслу пп. д. п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утв. Президентом РФ ДД.ММ.ГГГГ, основными задачами противодействия терроризму являются обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить проведение единой государственной политики в области противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий.

Постановлениями Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», и от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Требования), в силу п. 5 которых ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

В силу пунктов 17 Требований антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается, в частности, путем осуществления комплекса мер, направленных: на воспрепятствование неправомерному

проникновению на объекты (территории); на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории); на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к третьей категории опасности, в силу п.п. 24,25, 30 Требований, помимо прочего, осуществляются следующие мероприятия:

- оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца;

- обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

- оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями;

- оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения.

При этом согласно п. 3.9. Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» территория учреждения должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.

Выполнение указанных обязанностей направлено на обеспечение безопасности учащихся и работников учреждения образования во время образовательного процесса, их защиту от любых посягательств со стороны третьих лиц. Данные меры являются профилактическими и направлены на противодействие террористической деятельности.

Так, судом установлено, что прокуратурой <адрес> проведена проверка исполнения требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательного учреждения <адрес>, в ходе которой установлено, что МДОУ «Поярковский детский сад №», расположенное по адресу: <адрес>: объект (дошкольного образовательного учреждения) не оснащен системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; объект (дошкольного образовательного учреждения) не оборудован средствами охранной сигнализации; охрана объекта (территории) не обеспечивается сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; на 1-м этаже дошкольного образовательного учреждения не оборудовано помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); вход в здание школы не оборудован контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); объект (школа) не оснащен стационарным или ручным металлоискателем.

Несоблюдение требований, предъявляемых к антитеррористической защищенности образовательных учреждений, лицами в судебном заседании не оспаривались.

Как следует из учредительных документов - Устав МДОУ «Поярковский детский сад № » предусматривает, что учредителем учреждения является муниципальное образование <адрес>. Функции и полномочия учредителя МДОУ «Поярковский детский сад № » в соответствии с <адрес> и положением «Об отделе образования администрации <адрес>» осуществляют администрация <адрес> и отдел образования в пределах компетенции.

Согласно позиции представителя прокуроры <адрес>, исполнение требований нормативных правовых актов по обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защищенности является обязанностью непосредственно образовательных учреждений, в то время как финансовое обеспечение выполнения указанных мероприятий должно быть возложено на их учредителя, коим согласно учредительным документам, является администрация <адрес>.

Поскольку в судебном заседании выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения требования антитеррористической защищенности МДОУ «Поярковский детский сад № », лицами, участвующими в деле не оспаривались, в то время, как доказательств полного их устранения ответчиками в порядке ст. 56 ГПК РФ, суду не представлено, и поскольку выявленные нарушения не позволяют обеспечить надлежащий контроль за доступом в здания указанных объектов образования посторонних лиц, отрицательно сказываются на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, и не обеспечивают надлежащую антитеррористическую защищенность образовательных учреждений, поэтому суд приходит к выводу об обоснованности требований прокурора, тем самым возлагая обязанность по выполнению требований, предъявляемых к антитеррористической защищенности объектов образования, непосредственно на указанное образовательное учреждение.

Финансовое обеспечение противодействия терроризму, согласно п.п. 40, 42 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утв. Президентом РФ ДД.ММ.ГГГГ, осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств хозяйствующих субъектов. Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым

субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что финансовое обеспечение МДОУ «Поярковский детский сад №» осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с законодательством. Финансовое обеспечение выполнения образовательными учреждениями муниципального задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

В силу п. 6.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями по финансированию муниципальных учреждений (п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона об образовании в РФ).

Таким образом, суд приходит к выводу о необходимости возложения на ответчика администрацию <адрес> обязанность по обеспечению финансирования мероприятий по противодействию терроризму в образовательном учреждении МДОУ «Поярковский детский сад №», поскольку действующим законодательством решение данных вопросов отнесено к компетенции указанного органа.

Руководствуясь вышеуказанными нормами права, нормативными документами, приняв во внимание фактические обстоятельства дела, оценив представленные прокурором доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ на предмет их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи, а также приняв во внимание, что в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела был установлены нарушения требований, предъявляемых к антитеррористической защищенности объектов, в частности, по отношению к МДОУ «Поярковский детский сад № », учредителем и собственником имущества которого выступает муниципальное образование <адрес>, поэтому суд находит требования прокурора, предъявленные к МДОУ «Поярковский детский сад № », администрации <адрес> подлежащими удовлетворению.

В силу положений ст. 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого оно должно быть исполнено.

Рассматривая требование истца, учитывая позицию ответчиков и третьего лица, о возложении на МДОУ «Поярковский детский сад № » обязанностей по выполнению требований антитеррористической защищенности объектов и на администрацию <адрес> обязанности по обеспечению финансирования указанных мероприятий, суд, полагает разумным установить срок для исполнения решения суда в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора <адрес> удовлетворить.

Возложить на администрацию муниципального образования <адрес> обязанность в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения закона, путем выделения необходимых денежных средств в МДОУ «Поярковский детский сад № » для выполнения следующих мероприятий:

- по оснащению дошкольного образовательного учреждения системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- по оборудованию средствами охранной сигнализации;

- на обеспечение охраны дошкольного образовательного учреждения сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- по оборудованию на 1-м этаже дошкольного образовательного учреждения помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- по оборудованию входа в здание дошкольного образовательного учреждения контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

- по оснащению школы стационарным или ручным металлоискателем.

Обязать МДОУ «Поярковский детский сад № » срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения закона, путем выполнения следующих мероприятий:

- установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудовать объект средствами охранной сигнализации;

- обеспечить охрану дошкольного образовательного учреждения сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудовать на 1-м этаже дошкольного образовательного учреждения помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудовать вход в здание дошкольного образовательного учреждения контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

- обеспечить пропускной пункт (пост вахтёра, охраны) ручным стационарным или ручным металлоискателем;

- установить наружное освещение, обеспечивающее полное освещение территории со всех сторон в темное время суток.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Михайловский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья И.В. Моисеенко

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

Дело № УИД 28RS0№-20

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(вводная и резолютивная часть)

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Михайловский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Моисеенко И.В.,

при секретаре ФИО2,

с участием:

представителя истца - помощника прокурора <адрес> ФИО5,

представителя ответчика - администрации <адрес>, - ФИО6, действующей на основании доверенности,

представителя ответчика - МДОУ «Поярковский детский сад №», - ФИО3,

представителя третьего лица - отдела образования администрации <адрес>, ФИО4

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора <адрес> к администрации <адрес>, МДОУ «Поярковский детский сад № » о возложении обязанностей по устранению нарушений законодательства о противодействии терроризму,

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора <адрес> удовлетворить.

Возложить на администрацию муниципального образования <адрес> обязанность в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения закона, путем выделения необходимых денежных средств в МДОУ «Поярковский детский сад № » для выполнения следующих мероприятий:

- по оснащению дошкольного образовательного учреждения системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- по оборудованию средствами охранной сигнализации;

- на обеспечение охраны дошкольного образовательного учреждения сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной

гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- по оборудованию на 1-м этаже дошкольного образовательного учреждения помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- по оборудованию входа в здание дошкольного образовательного учреждения контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

- по оснащению школы стационарным или ручным металлоискателем.

Обязать МДОУ «Поярковский детский сад № » срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения закона, путем выполнения следующих мероприятий:

- установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудовать объект средствами охранной сигнализации;

- обеспечить охрану дошкольного образовательного учреждения сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудовать на 1-м этаже дошкольного образовательного учреждения помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудовать вход в здание дошкольного образовательного учреждения контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

- обеспечить пропускной пункт (пост вахтёра, охраны) ручным стационарным или ручным металлоискателем;

- установить наружное освещение, обеспечивающее полное освещение территории со всех сторон в темное время суток.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Михайловский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья И.В. Моисеенко

Решение в окончательной форме будет изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».